Il decreto ingiuntivo europeo: come recuperare un credito oltre confine

Una procedura europea per imprese e privati

Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 istituisce l'ingiunzione di pagamento europea, uno strumento facoltativo per il recupero di crediti pecuniari determinati ed esigibili in controversie civili e commerciali transfrontaliere. La procedura si applica negli Stati membri dell'Unione europea, con esclusione della Danimarca.

Quando si può utilizzare

La controversia è transfrontaliera quando almeno una parte è domiciliata o abitualmente residente in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, al momento della domanda (art. 3). Possono ricorrervi imprese e persone fisiche, anche per crediti contro privati. Non tutte le materie sono ammesse: sono escluse, fra l'altro, le controversie fiscali, successorie e, salvo eccezioni, le obbligazioni extracontrattuali.

Quale giudice è competente?

La giurisdizione va verificata secondo le norme europee applicabili, in particolare il Regolamento (UE) n. 1215/2012. Se il debitore è un consumatore e il credito deriva da un contratto concluso per fini estranei all'attività professionale, la domanda europea può essere proposta soltanto davanti ai giudici dello Stato membro del suo domicilio (art. 6, par. 2).

Come si presenta la domanda

Il creditore utilizza il modulo standard A, indicando le parti, la somma richiesta, gli eventuali interessi, l'origine del credito, una descrizione delle prove, la giurisdizione e il carattere transfrontaliero. L'assistenza di un avvocato non è obbligatoria ai sensi del regolamento. Per le domande davanti ai giudici italiani, il portale europeo indica il deposito cartaceo: occorre verificare le istruzioni aggiornate dell'ufficio competente.

Emissione, opposizione ed esecuzione

Il giudice, se sussistono i requisiti, emette normalmente l'ingiunzione entro 30 giorni dalla domanda completa, esclusi i periodi necessari per integrazioni o rettifiche. Il debitore può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notificazione, senza doverne esporre i motivi. In caso di opposizione, il procedimento può proseguire secondo le forme previste dall'art. 17, salvo le scelte ammesse al creditore. In assenza di opposizione, l'ingiunzione è dichiarata esecutiva e circola negli altri Stati membri interessati senza exequatur, ferme le regole dell'esecuzione nazionale.

Esempio pratico

Una società spagnola vanta fatture insolute verso un'impresa italiana. Se il giudice italiano ha giurisdizione, il creditore può valutare l'ingiunzione europea come alternativa al decreto ingiuntivo nazionale. Prima di agire è opportuno verificare contratto, scadenze, eventuali clausole di foro e solvibilità del debitore.

Informazioni e assistenza

Studio Legale Grimaldi – Avv. Ivano Grimaldi. Email: studiolegaleivanogrimaldi@gmail.com. Il presente testo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso.

Fonti: Regolamento (CE) n. 1896/2006, artt. 2–7, 12, 16–19; Portale europeo della giustizia elettronica: https://online-forms.e-justice.europa.eu/online-forms/european-payment-order-forms_en ; https://e-justice.europa.eu/topics/money-monetary-claims/european-payment-order/it_en